

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 541/2532

บริษัทอินเตอร์เซฟ จำกัด

โจทก์

นางสุพร กิตติมั่นคง

จำเลย

นางสุพร กิตติมั่นคง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมี
มูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกกระทงแรก 5 เดือน กระทงที่สอง จำ
คุก 10 เดือน รวมจำคุก 15 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 111,110 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน
200,000 บาท (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

พิจารณาแล้ว ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

(ปชา วรรณพนิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>